đầu là 10 tỷ đồng Việt nam, mục đích sản xuất hàng may mặc cho thị trường Việt nam và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Qua sự giới thiệu của người quen, ngày 15/9/X Công ty đã cử đại diện đến văn phòng luật sư của bạn đề nghị bạn tư vấn cho Công ty một số vấn đề về thủ tục đầu tư.

Câu hỏi 1 (1 điểm): *Anh (chị) hãy cho biết để thực hiện dự án nêu trên tại Việt Nam Công ty COCOMO có thể đầu tư dưới những hình thức nào?*

Tình tiết bổ sung

Sau khi nghe ý kiến tư vấn của bạn, Giám đốc Công ty COCOMO đã quyết định đầu tư dưới hình thức thành lập Công ty TNHH 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. Công ty dự định sẽ xây dựng nhà máy may để tiến hành trực tiếp sản xuất tại huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Câu hỏi 2 (1 điểm): *Anh (chị) hãy trình bày với khách hàng bộ hồ sơ cần có và các thủ tục cần thực hiện để được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án nêu trên của Công ty COCOMO*

Câu hỏi 3 (1 điểm): *Anh (chị) hãy nêu các nội dung cơ bản của điều lệ Công ty mà anh (chị) soạn thảo giúp khách hàng*

Câu hỏi 4 (1 điểm): *Anh (chị) hãy cho biết những ưu đãi đầu tư mà dự án nêu trên có thể được hưởng?*

Tình tiết bổ sung

Cuối cùng với dịch vụ pháp lý mà anh (chị) cung cấp, dự án đã xin được Giấy chứng nhận đầu tư và đồng thời được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty mới thành lập là Công ty TNHH Thiên Nam, vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. Trụ sở Công ty được đặt tại số 17 đường Lưu Xuân Tín, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ may mặc xuất khẩu. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, theo sự giới thiệu của Giám đốc Tổng công ty May mặc Việt Nam, ngày 17/11/X Công ty Thiên Nam đã tiến hành ký hợp đồng số 07/X với một đối tác kinh doanh là Công ty dệt lụa Hà Đông - một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty may mặc Việt nam. Nội dung hợp đồng là Công ty dêt lụa Hà Đông bán cho Công ty Thiên Nam 3 (ba) tấn lụa tơ tằm tự nhiên, không pha nylon, thời hạn giao hàng 1 tháng, tổng giá trị hợp đồng là 7000 USD. Điều khoản thanh toán: thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ ngay sau khi bên mua nhận hàng, phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hợp đồng do Giám đốc Công ty dệt lụa Hà Đông và Giám đốc Công ty Thiên Nam ký và đóng dấu. Trong phần căn cứ để ký kết hợp đồng hai bên đã ghi là : *"Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế và nhu cầu của hai bên"*. Ngay sau khi ký hợp đồng phía Thiên Nam đã gửi thư cám ơn Tổng Giám đốc Tổng Công ty may mặc Việt Nam kèm theo hợp đồng 07/X nêu trên. Hình thức gửi: Thư bảo đảm bằng bưu điện.

Câu hỏi 5 (1 điểm): *Anh (chị) có nhận xét gì về căn cứ ký kết hợp đồng trên của hai bên. Trong trường hợp này hợp đồng sẽ được điều chỉnh bằng văn bản pháp luật nào?*

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Nếu được đề nghị tư vấn theo anh (chị) có cần sửa lại điều khoản thanh toán không? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung